

๒๕๕๐ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้แม่บ้านเข้ารับการอบรมความเป็นผู้นำของสตรียุคใหม่ และเพื่อให้แม่บ้านมีความเข้าใจในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสือยูนิฟอรมแม่บ้าน อบจ. ชุมพร จึงมิใช่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดฝึกอบรมดังกล่าว แม้ไม่มีเสืยูนิฟอรมมอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมดังกล่าวก็สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ดังนั้น ค่าจัดซื้อเสืยูนิฟอรมแม่บ้าน อบจ. ชุมพร เพื่อบริการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร และมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ในเบื้องต้นก่อนว่า ค่าจัดซื้อเสืยูนิฟอรมแม่บ้าน อบจ. ชุมพร นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกฎหมายหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบแม้เพียงเล็กน้อย ผู้ฟ้องคดีย่อมเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเสืยูนิฟอรมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าว และขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าจัดซื้อเสืยูนิฟอรม จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงไม่มีกรณีที่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๑/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๓๕๖/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่พนักงานขับรถขณะกลับรถในเขตห้ามกลับรถ แม้จะถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง จึงไม่สามารถห้ามล้อเพื่อหยุดรถได้ ทั้งที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ มีป้ายเตือน “เขตชุมชนลดความเร็ว” พฤติการณ์ของพนักงานขับรถขณะจึงไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ผู้ฟ้องคดี) ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยขับรถบรรทุกขยะของผู้ฟ้องคดีและเลี้ยวกลับรถในเส้นเขตปลอดภัยซึ่งเป็นเขตห้ามกลับรถเป็นต้นเหตุให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกขยะพุ่งเข้าชนกลางรถบรรทุกขยะ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งทำให้รถบรรทุกขยะของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถบรรทุกขยะด้วยความประมาท เนื่องจากอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงว่าสภาพพื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตชุมชนที่มีการสัญจรตลอดเวลาทั้งผู้ขับรถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ หรือแม้แต่คนเดินถนนที่อาจมีการข้ามถนนไปมาตลอดเส้นทาง ผู้ขับรถบรรทุกขยะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และต้องให้ความใส่ใจเส้นทางข้างหน้าทั้งยานพาหนะและคนเดินข้ามถนนเพื่อจะได้ห้ามล้อทันในกรณีมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกลับรถในเขตห้ามกลับรถซึ่งเป็นการประมาทเลินเล่อ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่อีกฝ่ายที่ขับรถบรรทุกขยะด้วยความเร็วสูง อีกทั้ง ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ ๒๐ เมตร มีป้ายแจ้งเตือนข้อความว่า “เขตชุมชนลดความเร็ว” ประกอบกับลักษณะการเลี้ยวกลับรถของรถบรรทุกขยะโดยปกติย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากปริมาณขยะและน้ำหนักของรถมีค่อนข้างมาก จึงสันนิษฐานได้ว่า เมื่อผู้ขับรถบรรทุกขยะอยู่ในระยะที่ใกล้จุดเกิดเหตุน่าจะพอมองเห็นว่ามียานพาหนะกำลังเลี้ยวกลับรถอยู่ในช่องทางเดินรถฝั่งเดียวกับที่รถบรรทุกขยะของตนที่แล่นอยู่ แต่ไม่สามารถห้ามล้อเพื่อหยุดรถได้เนื่องจากขับรถด้วยความเร็วสูง จึงพุ่งเข้าชนที่บริเวณส่วนกลางของรถบรรทุกขยะจนพลิกคว่ำ กรณีต้องถือว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อธรรมดา ไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๙๙/๒๕๖๖)



๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

กรณีข้างรังวัดดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ทำให้เนื้อที่ที่ดินลดลง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย ย่อมถือได้ว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด และโดยที่วันรับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเป็นเวลาภายหลังจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อการกระทำละเมิดเกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. รวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ข้างรังวัดรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อไม่ปรากฏว่า การละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้ (๑) คำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ (๒) คำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งข้างรังวัด มีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. ได้ดำเนินการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย โดยคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายงานความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายงานต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการสอบสวนยังไม่มีสอบปากคำผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่า การดำเนินการสอบสวนไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม



ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด รายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ดำเนินการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบในการรังวัด ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มโดยไม่ได้ตรวจสอบว่า มีการรังวัดโดยถูกต้องหรือไม่ แต่กลับดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้มีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง เป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อวันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่ง แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว เป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ในวันใด แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงต้อง บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินให้มีเนื้อที่จำนวนมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจากการกระทำ ร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ แต่ละคนรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วม จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วน แห่งความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรง แห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหายจำนวน



๒,๔๓๖,๖๖๔.๗๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๘๕๒,๘๓๒.๖๗ บาท

สำหรับคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการสอบสวนว่า มีผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ปรากฏว่ามีชื่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการออก น.ส. ๓ ก. โดยมีขอบ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังไม่มี การสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการสอบสวนไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว และได้รับรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าว แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดย่อมทำความเห็นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำ คำชี้แจงแล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับรายงานความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อวันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว เป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวในวันใด แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้อง



ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนมีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วม จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดดังกล่าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. ให้รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๖๔๘,๒๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๑/๒๕๖๖)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน

คำสั่งเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่ออกโดยผู้ไม่มีอำนาจ ไม่มีผลบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ แม้ต่อมาจะได้ออกคำสั่งใหม่โดยผู้มีอำนาจ แต่เมื่อเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งยังพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันกระทำละเมิดคำสั่งที่เรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการรังวัดตรวจสอบที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย และได้รายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ทราบจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่



ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามความเห็นของกระทรวงการคลังและรายงานค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวน ๔,๐๔๕,๐๓๔ บาท ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เห็นชอบกับรายงานดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบเพิ่มเติมต่อกระทรวงการคลัง กรณีจึงถือว่าวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นวันอย่างช้าที่สุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหน่วยงานจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากในเรื่อนี้กรมที่ดินและ ส.ป.ก. ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีผลเป็นการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และแม้ต่อมาเลขาธิการ ส.ป.ก. จะได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนในการออกคำสั่งเรียกเงินหรือรับเงินค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่เมื่อกรณีนี้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว ประกอบกับในกรณีนี้ อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาท และได้แจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก. ทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน และเมื่อไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งในวันใด แต่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เมื่อนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งไม่อาจนำอายุความทางอาญามาบังคับใช้กับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ เนื่องจากไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีหรือมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น คำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๕๓/๒๕๖๖)



ภูมิลำเนาของเจ้าหน้าที่ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำยอมได้แก่เรือนจำ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จึงเป็นการแจ้งคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นหนังสือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีไม่อาจ ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงยังไม่มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และเมื่อการแจ้งคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนับจากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันอย่างช้า ที่สุดที่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จนถึง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ยื่นฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่ถูกฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรถบรรทุกทุกน้ำดับเพลิงโดยผิดระเบียบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายกเทศมนตรี ตำบลหนองไข่น้ำพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกทุกน้ำดับเพลิง ของผู้ฟ้องคดีทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลหนองไข่น้ำในขณะนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว เห็นว่าต้องรับผิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณา ของกรมบัญชีกลางให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และแจ้งสิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงและให้ผู้ถูกฟ้องคดี มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙



แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่มีสิทธิเรียกซื้อค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างช่วงเวลาที่ถูกฟ้องคดีรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้นจึงได้แก่เรือนจำตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การแจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งไปยังเรือนจำ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งคำสั่งของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการแจ้งคำสั่งเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นหนังสือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินดังกล่าวจึงยังไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อการแจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวันที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในกรณีนี้ คือ วันที่หน่วยงานของรัฐได้สั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กล่าวคือ วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง การนับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันอย่างช้าที่สุดที่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๑๗/๒๕๖๖)



กรณีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ควบคุมดูแล ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยทุจริต เมื่อเทศบาลตรวจพบการทุจริตจึงไม่จ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมัน เป็นเหตุให้สถานีบริการน้ำมันนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม และศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลชำระค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สถานีบริการน้ำมัน นั้น การที่เทศบาลต้องชดใช้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมันตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมดังกล่าว ถือเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ มิใช่กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีจึงไม่สามารถนำอายุความการใช้สิทธิไต่เบี่ยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นอายุความที่ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก มาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทุจริต ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว และคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น จำแนกได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ได้กระทำการทุจริตโดยการปลอมลายมือชื่อในใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ต่อมา ได้นำเอกสารการเบิกจ่ายเงินปลอมดังกล่าวมาใช้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าน้ำมันจำนวน ๓๑๘,๙๓๔ บาท ให้แก่สถานีบริการน้ำมันไปแล้ว ส่วนกรณีที่สอง เจ้าหน้าที่ได้กระทำการทุจริตโดยเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากตรวจสอบพบการทุจริตก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เป็นเหตุให้สถานีบริการน้ำมันนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชำระค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑,๘๕๑,๗๖๙.๗๔ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่สถานีบริการน้ำมันตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริต ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๕,๗๙๕.๓๒ บาท สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้แก่สถานีบริการน้ำมันตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งตามกรณีนี้



เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นกลาง ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตกรณีเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ในขณะเกิดเหตุ อันเป็นการกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ มิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอกแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำบทบัญญัติในเรื่องอายุความไล่เบี้ยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดี ในคดีนี้ได้ เนื่องจากบทบัญญัติตามมาตรา ๙ ดังกล่าว จะใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว หน่วยงาน ของรัฐจึงจะมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้เสียหาย อันเป็นคนละกรณี กับข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๘๕,๗๔๕.๓๒ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐๑/๒๕๖๖)

กรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงาน ผลการสอบสวนว่า แม้การเบิกจ่ายเงินจะไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่เกิดความเสียหาย แก่เทศบาล จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐเห็นชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง เมื่อต่อมากระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิด แต่ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแก่เจ้าหน้าที่บางรายใหม่ ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด อายุความ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อต่อมาคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน ผลการสอบสวนใหม่ โดยมีความเห็นตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานของรัฐ ลงนามเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง การที่หน่วยงาน ของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็น กระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายอำเภอสุวรรณภูมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ตรวจสอบ บงการเงินของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิแล้วพบว่า ในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลตำบล สุวรรณภูมิมีการจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ผลการสอบข้อเท็จจริง



ของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า แม้การเบิกจ่ายเงินจะไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ประชาชนได้รับประโยชน์ ไม่เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งนายอำเภอสุวรรณภูมิ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนดังกล่าว ต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การเบิกจ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นการอนุมัติให้จ่ายขาด เงินสะสมเกินกว่าจำนวนที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิได้รับความเสียหาย มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบถึงผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากการสอบสวนเรื่องดังกล่าว มิได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่บางราย จึงขอให้เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิให้โอกาสเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จึงมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากนายอำเภอสุวรรณภูมิได้รับหนังสือแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายอำเภอสุวรรณภูมิได้ลงนามทำหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่เมื่อการลงนามดังกล่าวไม่ได้มีความเห็นอย่างเป็นกิจจะลักษณะว่าเห็นชอบ หรือเห็นแย้งกับความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยในกรณีนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ การลงนามของนายอำเภอสุวรรณภูมิ จึงเป็นเพียงการลงนามเพื่อทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังและดำเนินการต่อไปเท่านั้น เมื่อต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการสอบสวนลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีความเห็น ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นด้วย กับความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยลงนามเห็นชอบทำรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จึงถือได้ว่า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็น ของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้กับเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงาน ของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และภายในสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล



กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ขาดอายุความ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑๖/๒๕๖๖)

การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น อายุความสองปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความสองปี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการประมาณราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงและบ้านพักอาศัยสถานีดับเพลิงบางแค ได้จัดทำราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน ๖ คณะ เพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะที่ ๕ ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการประมาณราคากลางจัดทำราคากลางโดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากการต้องทำสัญญาจ้างในราคาสูงกว่าที่ควร เป็นเงินจำนวน ๕๔๑,๗๘๒.๙๕ บาท อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งการว่าเห็นชอบทำหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่ง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ



อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายจำนวน ๕๔๑,๗๘๒.๕๕ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๔๑๖.๐๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเดิม ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท เป็น ๑๒๖,๔๑๖.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งคำสั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด จะเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จะได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายหลังจากที่ได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เพียงหนึ่งวัน และมีได้รอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งอายุความการใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้จะครบกำหนดมากกว่าหนึ่งปี ซึ่งไม่ต้องด้วยข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้ ประกอบกับมิใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกินกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาให้ผู้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหาย เต็มจำนวนความเสียหาย อันเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็น สาระสำคัญที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงเหตุที่ทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง หรือโดยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือโดยศาล เท่านั้น ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่หน่วยงานของรัฐผู้ออกคำสั่งอาจใช้ มาตราการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออาศัยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินแก่ตนได้ การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้จึงเป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง สะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ฉะนั้น ในกรณีเช่นนี้อายุความสองปีและสี่ปี ในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย เพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง



จึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร จากเดิมจำนวน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท เป็น ๑๒๖,๔๑๖.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงมิได้เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินสองปีหรือสิบปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีมูลอันเป็นความผิดมิใช่โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ จึงเป็นกรณี ไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว ย่อมต้องบังคับตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดีในความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีจึงมีอายุความทางอาญาสิบห้าปีตามมาตรา ๙๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว การที่อธิบดีกรมป่าไม้ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นสิบห้าปีนับแต่วันทำละเมิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขณะที่รักษาราชการแทนป่าไม้จังหวัดตากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่บริษัท ส. นำไม้ของกลางที่ถูกอายัดไว้ในความควบคุมของผู้ฟ้องคดีออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรณีดังกล่าวได้มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเสียหายของกรมป่าไม้ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าวมีมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา ดังนั้น สิทธิที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวย่อมต้องบังคับตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้



เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดดังกล่าวมีอายุความทางอาญาสิบห้าปีตามมาตรา ๙๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เป็นวันที่มีการนำไม้ของกลางที่อายัดไว้เคลื่อนที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้กรมป่าไม้ ได้รับความเสียหาย จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่มีการทำละเมิดต่อกรมป่าไม้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมป่าไม้ เป็นเงินจำนวน ๕,๙๔๖,๙๓๗.๕๐ บาท จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นสิบห้าปี นับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๙๕ (๒) แห่งประมวล กฎหมายอาญา คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗/๒๕๖๗)

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ ยินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่ หน่วยงานของรัฐ โดยขอผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า ตนมีหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้หน่วยงานของรัฐโดยการผ่อนชำระ ข้อตกลงดังกล่าวหาใช่ เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมที่จะเป็นเหตุให้มูลหนี้ละเมิดระงับสิ้นไป และบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น สัญญารับสภาพหนี้ ดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๔๕๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ทั้งยังไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย ดังกล่าว การที่เจ้าหน้าที่ไม่ชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงหาทำให้หนี้ละเมิดนั้น หดสิ้นไปไม่

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง (ผู้ฟ้องคดี) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แล้วพบว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รายงานต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโดยไม่ถือปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ถ้อยคำว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวด้วยวิธีการผ่อนชำระ ตามอายุราชการของตน ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท ด้วยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน กำหนดชำระทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เดือนละ ๒,๘๗๕ บาท จำนวน ๑๐ งวด โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองไม่ชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่มีทางอื่นที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงิน ในเหตุผลเมื่อดังกล่าว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ย้ายจากสังกัดผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากงานจ้างก่อสร้างรวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนายินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กระทำขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยขอผ่อนชำระค่าเสียหาย ดังกล่าวเป็นงวด ๆ แทนการชำระในคราวเดียวเต็มจำนวน การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท ด้วยการผ่อนชำระ เป็นรายเดือน กำหนดชำระทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เดือนละ ๒,๘๗๕ บาท จำนวน ๑๐ งวด ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ละเมิดดังกล่าว

ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอชำระหนี้ ดังกล่าวครั้งแรกเป็นเงินจำนวน ๘,๗๔๙.๑๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวไว้แล้ว จึงคงเหลือเงิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ยินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยขอผ่อนชำระเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน เห็นว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐได้รับการเยียวยา ความเสียหาย ทั้งยังคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่ให้เดือดร้อนเกินสมควรจากการที่ต้องชำระค่าเสียหาย ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว โดยสัญญารับสภาพหนี้ตามที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน อันเป็นลักษณะสำคัญของสัญญา ประนีประนอมยอมความ นอกจากนี้ การทำสัญญารับสภาพหนี้โดยยอมให้เจ้าหน้าที่สามารถ



ผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ ยังเป็นการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้องค์การของรัฐโดยการผ่อนชำระ ข้อตกลงดังกล่าวหาใช่เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมที่จะเป็นเหตุให้มูลหนี้ละเมิดระงับสิ้นไป และบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น สัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นสัญญา ประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งยังไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวก็หาทำให้หนี้ละเมิดนั้นหมดสิ้นไป และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้ามาผูกพันตนในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เพิกเฉยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย เช่นเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๖)

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจใช้วิธีการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่และทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องกองมรดก หรือทายาท หรือผู้จัดการมรดกเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดแก่ตนและรู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง อายุความหนึ่งปีที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องต่อทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้าหน้าที่จึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว การที่หน่วยงานของรัฐได้ยื่นฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ และรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และโดยที่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย การที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งนาย ส. ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ลงนามอนุมัติในบันทึกข้อตกลงและลงนามอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักสูตรการแก้ปัญหาและกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบ



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ นาย ส. ได้ถึงแก่ความตายในขณะที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ทรัพย์สินทุกชนิดของนาย ส. รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของนาย ส. จึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. รวมถึงความรับผิดของนาย ส. ในฐานะเจ้าหน้าที่ในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของนาย ส. ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้กองมรดกอันเกิดจากมูลละเมิดจึงย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชำระหนี้ได้ แต่เนื่องจากนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้วิธีการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ และไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยฟ้องกองมรดกหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ของนาย ส. ต่อไป โดยศาลจะต้องพิจารณาการกระทำละเมิดของนาย ส. ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทของนาย ส. สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ได้ และเมื่อกระบวนการในชั้นตอนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นกรณีที่ไม้อาจออกคำสั่งทางปกครองเพื่อเรียกให้นาย ส. และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ก็มีใช้กรณีที่อาจถูกคำสั่งทางปกครองกระทบสิทธิ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการที่นาย ส. ได้กระทำละเมิดแก่ตนและรู้ว่านาย ส. ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง อายุความหนึ่งปี ที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องต่อทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. จึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของนาย ส. เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ส. และรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อนาย ส. และโดยที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นเหตุละเมิดนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับไปเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นาย ส. ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๕/๒๕๖๖)



๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชำระให้แก่ทางราชการภายใน ๗ วัน โดยในหนังสือแจ้งเตือนระบุว่าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงขอที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นั้นภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กองทัพเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๘๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีบกพร่องต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาคลังสรรพาวุธ เป็นเหตุให้พลทหารลักอาวุธปืนและซองบรรจุกระสุนปืนของทางราชการไปได้โดยง่าย และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๔๑๕,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทาละเมิดไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยในหนังสือแจ้งเตือนระบุว่าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน โดยตามประกาศฉบับดังกล่าวระบุให้ยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ที่ดินมีโฉนดจำนวน ๑ แปลง และสิ่งปลูกสร้าง (ทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้น) ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐ ของระเบียบกองทัพอาวุธว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๒๔/๒๕๖๖)

